

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3189/2533

นาย รวน ทร ศิลป์ กับพวก
นาง พูน คำ เลิศ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1656, มาตรา 1705

ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคสอง

พินัยกรรมแบบธรรมดาซึ่งผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน หากมิได้ทำขึ้นตามแบบที่บทกฎหมายบังคับไว้ย่อมตกเป็นโมฆะ ปัญหาในข้อนี้เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ดังนี้เมื่อเป็นข้อกฎหมายที่เกิดจากข้อเท็จจริงในการดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยชอบ และแม้ฟ้องโจทก์จะไม่ได้บรรยายถึงเรื่องดังกล่าวไว้ชัดแจ้ง ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกฎีกาข้อนี้ของโจทก์ขึ้นวินิจฉัยได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 249 วรรคสอง.

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้พินัยกรรมฉบับลงวันที่ 30กรกฎาคม 2522 ไม่สมบูรณ์และเป็นโมฆะ ห้ามจำเลยทั้งสามทำนิติกรรมซึ่งมีผลเป็นการจำหน่ายจ่ายโอนหรือก่อให้เกิดภาวะติดพันในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 279, 280 อยู่ในเขตหมู่ 2ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอลำดวน จังหวัดกำแพงเพชร

จำเลยทั้งสามให้การว่า ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 279, 280 เป็นที่ดินที่นางจิบ และนายประเทืองสามีคนแรกของนางจิบร่วมกันบุกเบิกแผ้วถางมา กับยังได้ร่วมกันปลูกสร้างบ้านและยั้งข้าวลงบนที่ดินอีกแปลงหนึ่งด้วย หลังจากนายประเทืองตาย นายจิบได้สมรสใหม่กับนายขาว โดยนายขาวมิได้มีทรัพย์สินติดตัวมาก่อนสมรสในปี พ.ศ. 2510 นางจิบทำพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมือง ฉบับที่ โจทก์นำมาฟ้องคดี ในพินัยกรรมดังกล่าวยกทรัพย์สินมรดกให้แก่โจทก์ที่ 2 และตั้งโจทก์ที่ 1 ให้เป็นผู้จัดการมรดก โดยขณะนั้นนางจิบพักอาศัยอยู่ในบ้านของโจทก์ที่ 1 ต่อมาโจทก์ที่ 1 ไม่อุปการะเลี้ยงดูนางจิบจำเลยที่ 1 จึงรับนางจิบมาอุปการะ นางจิบได้เพิกถอนพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมือง แต่ก็ยอมให้โจทก์ที่ 1 ครอบครองเข้าทำกินในที่ดินตามพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองต่อไปได้ ครั้นวันที่ 30 กรกฎาคม 2522 นางจิบได้ทำพินัยกรรมขึ้นอีก 1 ฉบับยกทรัพย์สินมรดกคือที่ดิน 2 แปลงตามที่โจทก์ฟ้องให้แก่จำเลยทั้งสาม กับตั้งจำเลยที่ 1 ให้เป็นผู้จัดการมรดกของนางจิบเมื่อนางจิบถึงแก่กรรม พินัยกรรมฉบับนี้มีผลโดยชอบตามกฎหมาย เพราะมีพยานลงลายมือชื่อรับรองอย่างถูกต้องและขณะทำพินัยกรรมนางจิบมิได้มีสติปัญญาเพี้ยนดังฟ้อง ครั้นวันที่ 15 มิถุนายน 2523 นางจิบถึงแก่กรรมลงได้มีการเปิดพินัยกรรมฉบับหลังต่อหน้าทนายทของนางจิบ โจทก์ทั้งสองก็ไม่ได้โต้แย้งคัดค้าน จำเลยทั้งสามจึงได้ขอรับโอนที่ดินทรัพย์สินมรดกดังกล่าวมาเป็นชื่อของจำเลยทั้งสามโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ เพราะพินัยกรรมฉบับที่โจทก์อ้างถูกยกเลิกสิ้นผลไปแล้ว จำเลยทั้งสามได้ทรัพย์สินมรดกของนางจิบมาโดยชอบขอให้ยกฟ้องโจทก์

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรม นายแกะ คำเลิศ ซึ่งเป็นสามีของจำเลยที่ 1 ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า พินัยกรรมของนางจิบ สุขเอก ฉบับลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2522 เป็นโมฆะ

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยทั้งสามมิได้โต้แย้งกันฟังเป็นยุติว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นบุตรของนางจิบสุขเอก กับนายประเทือง แต่งกว่า เมื่อ นายประเทืองถึงแก่กรรมแล้วนางจิบได้สามีใหม่คือนายขาว สุขเอก มีบุตรด้วยกัน 2 คน คือ จำเลยที่ 3 กับนางพลอย ศรศิลป์ สำหรับโจทก์ที่ 1 และที่ 2 เป็นสามีและบุตรของนางพลอยตามลำดับ หลังจากนายขาวถึงแก่กรรมโจทก์ที่ 1 และนางพลอยได้อุปการะเลี้ยงดูนางจิบ และนางจิบได้ทำพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองตามเอกสารหมาย จ.6 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2510 ยกที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้แก่โจทก์ที่ 2 ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 นางจิบจึงไปอยู่ที่บ้านของจำเลยที่ 1 และถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2523 โจทก์ที่ 2 ได้ขอรับโอนมรดกที่ดินพิพาททั้งสองแปลงตามพินัยกรรมเอกสารหมาย จ.6 แต่ฝ่ายจำเลยได้คัดค้านต่อเจ้าพนักงานที่ดินอ้างว่า นางจิบได้ทำพินัยกรรมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2522 ยกที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้แก่จำเลยทั้งสามตามเอกสารหมาย จ.10 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าพินัยกรรมตามเอกสารหมาย จ.10 มีผลบังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่...

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยทั้งสามนำสืบว่า พินัยกรรมตามเอกสารหมาย จ.10 ซึ่งทำขึ้นที่บ้านจำเลยที่ 1 เป็นพินัยกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น มีจำเลยที่ 1 เบิกความว่า พินัยกรรมทำขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 10 นาฬิกา พยานนั่งอยู่ใกล้ ๆ กับนาย นทีและนายหยัดซึ่งเป็นพยานในการทำพินัยกรรมดังกล่าว นายนทีซึ่งเป็นผู้เขียนพินัยกรรมและเป็นพยานในพินัยกรรมนั้นด้วยเบิกความว่า พยานไปถึงบ้านจำเลยที่ 1 เมื่อเวลาประมาณ 8 นาฬิกา นายหยัดมาถึงก่อนพยานก่อนทำพินัยกรรมพยานได้

ไล่จำเลยที่ 1 ออกจากบ้านไป นางจิบใช้น้ำมันใส่ผมทาที่หัวแม่มือ แล้วลนกับเขม่า
ตะเกียง จากนั้นใช้ประทับบนพินัยกรรมซึ่งวางไว้บนกระป๋องตักน้ำ ส่วนนายหยัดซึ่ง
เป็นพยานในพินัยกรรมอีกคนหนึ่งเบิกความว่า พยานขึ้นบันไดบ้านจำเลยที่ 1 พร้อม
นายทที่เมื่อเวลาประมาณ 11 นาฬิกา นายทที่เป็นผู้จับมือนางจิบกดลงบนหมึกใน
ตลับที่ใช้พิมพ์ลายนิ้วมือก่อน แล้วจึงจับมือนางจิบประทับบนกระดาษพินัยกรรมเห็น
ว่าพยานจำเลยซึ่งอ้างว่ารู้เห็นในการทำพินัยกรรมเอกสารหมายเลข 10 ต่างเบิกความ
แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำเบิกความของนายทที่กับนายหยัดผู้เป็นพยานใน
พินัยกรรมดังกล่าวในข้อที่ว่า นางจิบลงลายพิมพ์นิ้วมือในพินัยกรรมโดยใช้หัว
แม่มือลนกับเขม่าตะเกียงแล้วประทับบนพินัยกรรมดังคำเบิกความของนายทที่ หรือ
ว่านายทที่จับมือนางจิบกดลงในตลับหมึก แล้วประทับบนพินัยกรรมดังคำเบิกความ
ของนายหยัด ข้อแตกต่างดังกล่าวเป็นเรื่องที่เห็นได้อย่างแจ่มชัดหากนายทที่กับนาย
หยัดอยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันขณะนางจิบลงลายพิมพ์นิ้วมือในพินัยกรรมตามเอกสาร
หมายเลข 10 จริงแล้วย่อมไม่มีทางที่บุคคลทั้งสองซึ่งเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านจะเบิก
ความขัดแย้งกันดังกล่าวมาข้างต้น ทำให้เชื่อได้ว่าขณะนางจิบลงลายพิมพ์นิ้วมือใน
พินัยกรรมเอกสารหมายเลข 10 นั้น นายทที่หรือนายหยัดผู้เป็นพยานในพินัยกรรมคน
ใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนไม่ได้อยู่รู้เห็นด้วย และโดยที่เอกสารหมายเลข 10 เป็น
พินัยกรรมแบบธรรมดาซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1656 บัญญัติ
ให้ผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกันดังนั้น
พินัยกรรมฉบับนี้จึงมิได้ทำขึ้นตามแบบที่บทกฎหมายดังกล่าวบังคับไว้ ย่อมตกเป็น
โมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1705 ปัญหาในข้อนี้เป็นข้อ
กฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทั้งเป็นข้อกฎหมายที่เกิด
จากข้อเท็จจริงในการดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยชอบ แม้ฟ้องโจทก์จะไม่ได้
บรรยายถึงเรื่องดังกล่าวไว้ชัดแจ้ง ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกฎีกาข้อนี้ของโจทก์ขึ้น
วินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคสอง คดีไม่

จำต้องพิจารณาว่า ขณะทำพินัยกรรมตามเอกสารหมายเลข จ.10 นั้น นางจิบผู้ทำพินัยกรรมมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนหรือไม่อีกต่อไป ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าพินัยกรรมตามเอกสารหมายเลข จ.10 มีผลบังคับได้ตามกฎหมายและยกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับว่าพินัยกรรมของนางจิบ สุขเอก ฉบับลงวันที่ 30กรกฎาคม 2522 เป็นโมฆะ.

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>